

## ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ

กรุงเทพมหานคร

เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิพุทฺธ”

ด้วย นายมิชาเอล ปีตาเสค ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิพุทฺธ ต่อนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร มีใจความสำคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้

๑. มูลนิธิชื่อ “มูลนิธิพุทฺธ”

๒. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

๒.๑ เพื่อการส่งเสริมสงเคราะห์ด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชนในชุมชนคลองเตย

๒.๒ เพื่อให้การศึกษาด้านศิลปะที่มีคุณภาพแก่เยาวชนในชุมชนคลองเตย

๒.๓ เพื่อให้เยาวชนนำทักษะที่ได้จากการศึกษาด้านศิลปะไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

แก่ชุมชน

๒.๔ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในระดับที่สูงขึ้น

๒.๕ เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์

๒.๖ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

๓. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔/๑๑ อาคาร The Bloom ถนนสุขุมวิท ๗๑ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

๔. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ

เงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. การจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

๕.๑ นายมิชาเอล ปีตาเสค

ประธานกรรมการ

๕.๒ นางสาวพิมพ์สุภา ภัคดี

รองประธานกรรมการและเลขานุการ

๕.๓ นายปิยวัฒน์ ศุภมิตร

กรรมการและเหรัญญิก

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียนลำดับที่ กท ๓๑๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชยาวัธ จันทร

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับ  
มูลนิธิพุทกัน  
หมวดที่ 1  
ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

- ข้อ 1 มูลินิธินี้ชื่อว่า มูลินิธิพุทกัน  
เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Paintbrush Foundation
- ข้อ 2 เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ แปรงสีวาดวนเหมือนวงกลม โดยมีสีสามสี คือ สีเขียว สีฟ้า และสีส้ม  
และมีชื่อ “มูลนิธิพุทกัน” อยู่ทางด้านขวามีนก 3 ตัวบินอยู่บนชื่อมูลนิธิ  
ดังรูปที่ปรากฏด้านล่างนี้



- ข้อ 3 สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ 44/11 อาคาร The Bloom ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หมวดที่ 2  
วัตถุประสงค์

- ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ
- 4.1 เพื่อการสังคมสงเคราะห์ด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชนในชุมชนคลองเตย
  - 4.2 เพื่อให้การศึกษาด้านศิลปะที่มีคุณภาพแก่เยาวชนในชุมชนคลองเตย
  - 4.3 เพื่อให้เยาวชนนำทักษะที่ได้จากการศึกษาด้านศิลปะไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
  - 4.4 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในระดับที่สูงขึ้น
  - 4.5 เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์
- เพื่อสาธารณประโยชน์
- 4.6 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด



### หมวดที่ 3

#### ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

- ข้อ 5 ทุนทรัพย์ของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ เงินสดจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
- ข้อ 6 มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้
- 6.1 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมีได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
  - 6.2 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
  - 6.3 ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ
  - 6.4 รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ
  - 6.5 รายได้อื่นจากการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

### หมวดที่ 4

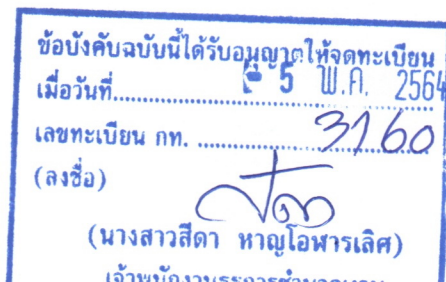
#### คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

- ข้อ 7 กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- 7.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  - 7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  - 7.3 ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกเว้นแต่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ข้อ 8 กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
- 8.1 ถึงคราวออกตามวาระ
  - 8.2 ตาย หรือ ลาออก
  - 8.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 7
  - 8.4 เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการมูลนิธิ

### หมวดที่ 5

#### การดำเนินงานของคณะกรรมการของมูลนิธิ

- ข้อ 9 มูลินิธินี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
- ข้อ 10 คณะกรรมการมูลนิธิตามข้อ 9 ประกอบด้วยตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เภรัณูภิก เลขานุการมูลนิธิ และกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ตามจำนวนที่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร



ข้อ 11 การแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิ ตามข้อบังคับข้อ 10 ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิและกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับข้อ 9

ข้อ 12 กรรมการดำเนินงานมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ข้อ 13 การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นมติของที่ประชุม

ข้อ 14 กรรมการมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการมูลนิธิได้อีก และในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งจากการถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของมูลนิธิต่อไปจนกว่ามูลนิธิจะได้รับแจ้งการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่จากนายทะเบียน

ข้อ 15 ถ้าตำแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลง ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ ตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการมูลนิธิแทนตำแหน่งที่ว่าง กรรมการมูลนิธิผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงตามวาระของกรรมการผู้ที่ตนแทนเท่านั้น

#### หมวดที่ 6

#### อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 16 คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของมูลนิธิตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และภายใต้ข้อบังคับนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 16.1 กำหนดนโยบายของมูลนิธิ และดำเนินการตามนโยบายนั้น
- 16.2 ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิ
- 16.3 เสนอรายงานกิจกรรม รายงานการเงิน และบัญชีรายรับ - รายจ่ายต่อนายทะเบียน
- 16.4 ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
- 16.5 ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
- 16.6 แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง หรือหลายคณะ เพื่อดำเนินการเฉพาะ

อย่างของมูลนิธิภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ

- 16.7 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์
- 16.8 เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ
- 16.9 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ
- 16.10. เชิญผู้ทรงเกียรติและคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ
- 16.11 การแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ประจำของมูลนิธิ หรือมติให้ดำเนินการตามข้อ 16.6, 16.7, 16.8 และ 16.9 ต้องเป็นมติเสียงข้างมากของที่ประชุม

|                                           |
|-------------------------------------------|
| ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียน |
| เมื่อวันที่..... ๕ พ.ค. 2564              |
| เลขทะเบียน กท. .... 3160                  |
| (ลงชื่อ)                                  |
| (นางสาวสิดา หาญไพบารเลิศ)                 |
| เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                 |



ข้อ 17 ประธานกรรมการมูลนิธิ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

17.1 เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

17.2 สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

17.3 เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร ข้อบังคับและสรรพหนังสือ อันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ

17.4 ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 18 ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทำการแทน

ข้อ 19 ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสำหรับการประชุมคราวนั้น

ข้อ 20 เลขานุการมูลนิธิมีหน้าที่ควบคุมกิจการ และดำเนินการประชุมของมูลนิธิ ติดต่อบริษัทราชการระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคำสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ และทำรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิ

ข้อ 21 เภรณญกมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด

ข้อ 22 สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งระบุอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน

ข้อ 23 คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิเข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของมูลนิธิได้

หมวดที่ 7

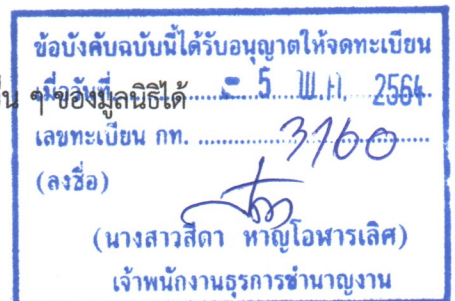
อนุกรรมการ

ข้อ 24 คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการประจำ หรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษคราวใดก็ได้ และในกรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรืออนุกรรมการในตำแหน่งอื่นไว้ ก็ให้อนุกรรมการและคณะแต่งตั้งกันเองดำรงตำแหน่งดังกล่าวก็ได้

ข้อ 25 อนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ ส่วนคณะอนุกรรมการประจำอยู่ในตำแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด ซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า วาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้

25.1 อนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

25.2 อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย



## หมวดที่ 8

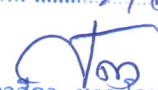
### การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

- ข้อ 26 คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีทุก ๆ ปีภายในเดือนมีนาคม และต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 27 การประชุมวิสามัญอาจมีได้เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเมื่อกรรมการมูลนิธิตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทำการแทน ขอให้มีการประชุมก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้ สำหรับองค์ประชุมให้ใช้ข้อ 26 บังคับโดยอนุโลม
- ข้อ 28 กำหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิ กำหนดไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้คณะอนุกรรมการตกลงกันเอง และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ องค์ประชุมให้ใช้ข้อ 26 บังคับโดยอนุโลม
- ข้อ 29 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หากมีได้มีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็น ผู้ชี้ขาดกิจการใดที่เป็นงานประจำหรือเป็นกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจสั่งให้วิธีสืบถาม มติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แต่ประธานกรรมการมูลนิธิต้องรายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อไป ถึงมติและกิจการที่ได้ดำเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเป็นงานประจำหรือ เป็นกิจการเล็กน้อยหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ
- ข้อ 30 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือประธาน ในที่ประชุมมีอำนาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติ หรือ ผู้สังเกตการณ์ หรือเพื่อชี้แจง หรือเพื่อให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุมได้

## หมวดที่ 9

### การเงิน

- ข้อ 31 ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีทำหน้าที่แทนมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ คราวละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ มูลนิธิโดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติ ให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 32 เหยี่ยุณยมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
- ข้อ 33 เงินสดของมูลนิธิ หรือเอกสารสิทธิ ต้องนำไปฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้ การค้ำประกัน หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาล แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน                                              |             |
| เมื่อวันที่.....                                                                      | ๕ พ.ค. 2564 |
| เลขทะเบียน กท. ....                                                                   | 3160        |
| (ลงชื่อ)                                                                              |             |
|  |             |
| (นางสาวสิดา ทาญีโพรเลิศ)                                                              |             |
| เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                             |             |



ข้อ 34 การส่งจ่ายเงินของมูลนิธิต่อผู้เช่าจะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทำการแทน กับเลขานุการหรือเหรัญญิกลงนามทุกครั้งจึงจะเบิกจ่ายได้

ข้อ 35 การใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ให้จ่ายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิ และเงินที่ผู้บริจาคมิได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ และรายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิหรือรายได้อื่นจากการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ข้อ 36 ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อ 37 ให้คณะกรรมการมูลนิธิจัดทำรายงานสถานะการเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจำปี

#### หมวดที่ 10

##### การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ

ข้อ 38 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทำได้ โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมัติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม

#### หมวดที่ 11

##### การเลิกมูลนิธิ

ข้อ 39 ถ้ามูลนิธิต้องเลิกกลับไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิสืบทอด

การจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการหา ผลประโยชน์ เพื่อ บุคคลใด นอกจากเพื่อ ดำเนินการวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเอง

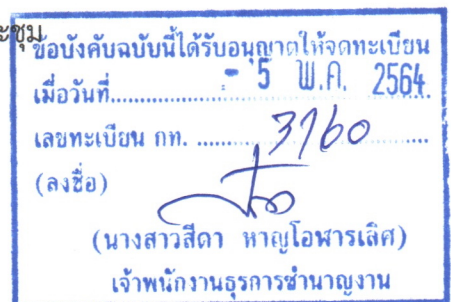
ข้อ 40 การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ให้มูลนิธิเป็นอันสิ้นสุดลง โดยมีต้องให้ ศาลสั่งเลิกด้วยเหตุต่อไปนี้

40.1 เมื่อมูลนิธิได้รับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลจากนายทะเบียนแล้ว ไม่ได้รับทรัพย์สินตาม คำมั่นเต็มจำนวน

40.2 เมื่อกรรมการมูลนิธิจำนวนสองในสามมีมติให้ยกเลิก

40.3 เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของมูลนิธิ

40.4 เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด





หมวดที่ 12

บทเปิดเตล็ด

- ข้อ 41 การตีความในข้อบังคับมูลนิธิต่างหากเป็นที่สงสัยให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด
- ข้อ 42 ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับในเมื่อข้อบังคับของมูลนิธิมิได้กำหนดไว้
- ข้อ 43 มูลนิธิต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั่นเอง

ลงนาม M. Biedaneh ผู้จัดทำข้อบังคับ

(นายมิชาเอล บิดาเสค)

ประธานกรรมการมูลนิธิพุทกัน

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้ลดทอน                                                           |
| เมื่อวันที่..... พ.ศ. 2564                                                                     |
| เลขทะเบียน กท. .... 3160                                                                       |
| (ลงชื่อ)  |
| (นางสาวสิดา หาญไอรลเศ)                                                                         |
| เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                                      |